AUDIT CONTABILE & CONTESTAZIONE TECNOBIT S.R.L.

Verifica 29 Fatture (2019–2026) • Rilevazione Anomalie Contrattuali • Bozza Legale

Fornitore: TECNOBIT S.R.L. (Partner Wolters Kluwer) **Periodo Esaminato:** 2019 – 2026 (29 Fatture)

Totale Fatturato: 17.516,27 € **Esito:** ANOMALIE CONTESTABILI RILEVATE

SINTESI DELL'AUDIT: L'esame incrociato di tutte le fatture emesse dal partner Tecnobit S.r.l. ha evidenziato aumenti arbitrari non previsti dal contratto, addebiti di canoni di manutenzione su macchinari nuovi ancora sotto garanzia di legge e la vendita di software gratuito open-source come merce a pagamento.

1. QUADRO GENERALE DEI COSTI STORICI (2019 – 2026)

Riepilogo dei costi annuali addebitati per licenze, canoni di manutenzione Arca e servizi:

Anno	Fatture	Totale Imponibile (€)	Totale con IVA (€)	Voci Principali Addebitate
2019	3	**7.149,00**	**8.721,78**	Avvio Arca Evolution (6.000 €), terminalino Barcode (1.149 €)
2020	3	**1.036,00**	**1.263,92**	Canone annuo Arca (850 €), materiale di consumo etichette
2021	2	**885,00**	**1.079,70**	Canone annuo Arca (850 €), etichette
2022	4	**1.050,00**	**1.281,00**	Canone Arca (850 €), **Microsoft SQL Server 2016 Express fatturato a 70 €**
2023	6	**1.666,00**	**2.032,52**	Canone Arca indicizzato (920 €), **Pacchetto 10 ore (640 €)**
2024	3	**1.074,00**	**1.310,28**	Canone Arca indicizzato (970 €), etichette
2025	6	**2.282,00**	**2.784,04**	Canone Arca (952 €), **Vendita al banco + Cassa Epson FP-81 II (1.070 €)**
2026	2	**1.253,00**	**1.528,66**	**Canone Arca con aumento illegittimo 5% + Canoni cassa anticipati**
TOTALE	**29**	**14.395,00**	**17.516,27**	—

2. LE 4 ANOMALIE CONTESTABILI NEL DETTAGLIO

Anomalia 1: Aumento Unilaterale del 5,00% nel 2026 (Fattura 461/B del 31/01/2026)

- **Fatto rilevato**: Il canone di Arca Evolution è passato da 952,00 € a 1.013,00 € (+6,40%). La nota in fattura recita esplicitamente: "*Adeg. ISTAT 1,40% e aumento contrattuale del 5,00%*".
- **Profili di illegittimità**:
  - L'aumento ISTAT è un adeguamento all'inflazione previsto per legge o contratto.
  - L'**aumento del 5,00% è una modifica unilaterale del prezzo**, illegittima se non concordata preventivamente per iscritto con congruo preavviso (almeno 30-60 giorni) e facoltà di recesso.
  - Nel 2020, quando l'indice ISTAT fu **negativo (-0,3%)**, Tecnobit non applicò alcuna riduzione, mantenendo il prezzo pieno.
- **Richiesta**: Storno immediato del 5,00% (pari a circa 48,00 € + IVA) tramite Nota di Credito.

Anomalia 2: Canone di Manutenzione Epson FP-81 II Fatturato Dopo Soli 2 Mesi (Fattura 460/B)

- **Fatto rilevato**: In data 31/10/2025 (Fattura 956/A) avete acquistato il registratore telematico Epson FP-81 II. Appena due mesi dopo, con decorrenza 01/01/2026, Tecnobit ha fatturato **130,00 € + IVA di "Canone Manutenzione Stampante Fiscale"**.
- **Profili di illegittimità**:
  - La macchina è nuova ed è coperta dalla **garanzia legale di conformità del produttore per 12/24 mesi**.
  - La verifica periodica fiscale obbligatoria per legge ("bollino verde") è biennale: essendo stata attivata a fine 2025, è valida fino a fine 2027. Non c'è alcuna prestazione di manutenzione dovuta o erogata nel 2026.
- **Richiesta**: Storno integrale del canone di 130,00 € + IVA per l'anno 2026.

Anomalia 3: Software Gratuito Fatturato come Merce (Fattura 343/C del 16/05/2022)

- **Fatto rilevato**: Nella fattura 343/C compare la riga: "*MICROSOFT SQL 2016 EXPRESS - Vendita Merce - SCATOLE*" addebitata a **70,00 € + IVA**.
- **Profili di illegittimità**: Microsoft SQL Server Express è un software freeware scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale Microsoft. La vendita della licenza come bene fisico materiale ("scatola") è priva di causa giuridica. Al massimo avrebbero potuto imputare un'ora di installazione tecnica (servizio), non vendere un freeware come merce.
- **Richiesta**: Storno o accredito a compensazione di 70,00 € + IVA.

Anomalia 4: Pacchetto Ore Assistenza (Fattura 3202/B del 30/11/2023)

- **Fatto rilevato**: Addebitato un pacchetto prepagato di 10 ore a **640,00 € + IVA** (64 €/h).
- **Profili di illegittimità**: Non è mai stato fornito un consuntivo o rapportino periodico che certifichi le ore effettivamente utilizzate. In base all'art. 1341 c.c., un pacchetto ore prepagato non scade automaticamente a meno che non ci sia una clausola vessatoria firmata specificamente con doppia firma.
- **Richiesta**: Invio immediato del rendiconto delle ore residue da utilizzare a credito.

3. BOZZA DI COMUNICAZIONE FORMALE VIA PEC / EMAIL

Testo pronto per l'inoltro all'amministrazione di Tecnobit S.r.l.:

```
Spett.le TECNOBIT S.R.L. Amministrazione e Direzione Commerciale Oggetto: Contestazione fatture n. 460/B e n. 461/B del 31/01/2026 - Richiesta emissione note di credito A seguito della revisione contabile periodica
```

delle forniture relative al gestionale Arca Evolution e ai dispositivi di cassa, siamo a contestare formalmente le seguenti voci addebitate nelle recenti fatture: 1. FATTURA 461/B (31/01/2026) - AUMENTO CONTRATTUALE ARBITRARIO 5,00% Nella fattura per il canone Arca Evolution 2026 viene applicato, oltre all'adeguamento ISTAT dell'1,40%, un "aumento contrattuale del 5,00%" (totale 1.013,00 € + IVA). Contestiamo l'unilateralità di tale incremento del 5%, mai concordato per iscritto né preceduto da congruo preavviso. Vi invitiamo a riemettere il canone applicando esclusivamente l'indice ISTAT concordato, stornando la differenza di circa 48,00 € + IVA. 2. FATTURA 460/B (31/01/2026) - CANONE MANUTENZIONE STAMPANTE FISCALE EPSON FP-81 II (130,00 € + IVA) Il registratore telematico è stato acquistato in data 31/10/2025 (fattura 956/A). Il macchinario è coperto dalla garanzia legale del produttore e la verifica periodica fiscale obbligatoria è valida per due anni (fino a fine 2027). Riteniamo indebito l'addebito di un canone di manutenzione a soli due mesi dall'acquisto. Richiediamo lo storno integrale di 130,00 € + IVA. 3. RESIDUO PACCHETTO ORE (FATTURA 3202/B) Chiediamo formale rendicontazione delle ore residue relative al pacchetto prepagato di 10 ore acquistato con fattura 3202/B del 30/11/2023, che intendiamo utilizzare a saldo delle future necessità di supporto. In attesa delle relative Note di Credito a storno, porgiamo cordiali saluti. La Direzione